

【原液販売契約書 — ドラフト版V2 / 弁護士確認前】

V1からの変更点 (3箇所) :

- `前文` : 製品名の扱いに注記追加 (kichi / Protocare XOP)
- `第19条2項` : 東京地裁専属管轄 → **ICC国際仲裁** (シンガポール) に変更
- `第21条` : 販売地域・独占権条項を**新設** (非独占がデフォルト)

>

⚠ 弁護士確認前ドラフト。実際の使用前に必ず法律専門家のレビューを受けること。

フッ素系浸透性防汚コーティング剤原液 販売契約書

本販売契約書（以下「本契約」という）は、以下の当事者間において、____年____月____日（以下「契約締結日」という）に締結される。

売主：

クラックス合同会社

所在地：〒124-0006 東京都葛飾区堀切8丁目24番12号

TEL：03-6662-5105 FAX：03-6662-4314

代表者：代表 吉岡正彦

（以下「売主」または「甲」という）

買主：

会社名：_____

所在地：_____

代表者：_____

（以下「買主」または「乙」という）

甲および乙を総称して「両当事者」という。

前文

甲は、フッ素系浸透性防汚コーティング剤濃縮原液（製品名：吉 -kichi-）の国際流通を行う事業者であり、乙は当該製品を購入してその施工地域において活用することを希望している。両当事者は、本製品の購入・販売に関して以下のとおり合意した。

[注記：本製品は「kichi / Protocare XOP Fluoropolymer Concentrate」として流通することがあるが、中東向け正式ブランド名は「吉 -kichi-」とする。英語版との整合性は弁護士確認時に統一すること。]

重要事項： 乙は、本契約の締結に先立ち、甲との間で秘密保持契約（以下「NDA」という）を有効に締結していなければならない。NDAを締結していない場合、本契約は効力を有しないものとする。

第1条（定義）

1. 「**本製品**」とは、甲が供給するフッ素系浸透性防汚コーティング剤濃縮原液であって、製品名 吉 -kichi- Fluoropolymer Concentrate として販売されるものをいい、本契約別紙Aとして添付される技術仕様書（Technical Data Sheet、以下「TDS」という）に記載された仕様に適合するものをいう。
1. 「**発注書**」とは、乙が本契約に基づいて甲に発行する個別の発注書をいい、製品数量、単価確認、納品先その他の必要事項を記載したものをいう。
1. 「**ロット**」とは、単一の発注書に基づいて一括出荷される本製品の数量単位をいう。
1. 「**EXW**」とは、インコタームズ2020に定める工場渡し条件をいう。
1. 「**NDA**」とは、甲乙間で別途締結された秘密保持契約書をいう。
1. 「**TDS**」とは、本製品の仕様、施工方法および物性データを記載した技術仕様書をいい、本契約別紙Aとして組み込まれる。
1. 「**販売地域**」とは、第21条に定める乙の販売が許可された地域をいう。

第2条（NDA締結の前提条件）

1. 乙は、甲が提供する本製品の情報、価格情報、技術情報その他の秘密情報へのアクセスおよび本契約の締結の前提として、甲との間でNDAを有効に締結していることを確認する。
1. 乙がNDAを締結していない場合、甲は本契約への署名を拒否し、かつ本製品のいかなる情報も提供しない権利を有するものとする。
1. NDAは本契約と一体をなすものとし、本契約の終了後もNDAの効力は存続するものとする。

第3条（売買の目的物および仕様）

1. 甲は乙に対し、本契約および個別発注書の条件に従い、本製品を販売するものとする。
 1. 本製品の仕様は、TDS（本契約別紙A）に記載されたとおりとする。甲は、出荷時において本製品がTDSの仕様に適合することを保証する。
 1. 甲は、TDSの内容を事前に乙に通知の上、合理的な範囲で変更することができるものとする。ただし、変更後の製品が本質的な性能を維持していることを条件とする。
-

第4条（価格）

1. 本製品の単価は、1リットルあたり米国ドル5,000ドル（USD \$5,000/L）とする。
 1. 価格は、EXW日本（インコタームズ2020）建てとし、消費税その他の税金および輸出に関連する費用は別途乙の負担とする。
 1. 甲は、原材料費の著しい変動その他合理的な事由がある場合には、30日前の書面による通知をもって価格を改定することができるものとする。価格改定通知後に発行された発注書には改定後の価格が適用される。
-

第5条（最低発注数量）

1. 1回あたりの最低発注数量は _____ リットル（____L）とする。

[注記：弁護士確認時に最低発注数量を確定すること。初期交渉では1L単位での販売も検討の余地あり。]

第6条（発注手続き）

1. 乙は、本製品を購入しようとするときは、本契約所定の条件に従い、発注書を書面または電子メールにより甲に送付するものとする。
1. 発注書には、以下の事項を記載するものとする。
 - (1) 発注日
 - (2) 希望数量（リットル単位）

(3) 納品先住所

(4) 希望納期（甲の同意を条件とする）

(5) 乙の担当者名および連絡先

1. 甲は、発注書受領後5営業日以内に、当該発注書を受諾するか否かの確認書（以下「注文確認書」という）を乙に送付するものとする。注文確認書の発行をもって売買契約が成立するものとする。

第7条（代金の支払）

1. **支払条件は100%前払いとし、例外を設けない。** 乙は、甲による注文確認書の発行後、甲が指定する期限（原則として注文確認書発行後5営業日以内）までに、発注代金の全額を甲の指定銀行口座への電信送金（T/T）により支払うものとする。
1. 甲は、前払い入金の確認後に本製品の出荷手続きを開始するものとする。入金確認前に出荷義務は発生しないものとする。
1. 信用状（L/C）による支払いは、甲の事前の書面による個別承諾がある場合に限り認められるものとし、その条件は別途協議するものとする。
1. 代金の支払いは米国ドル（USD）で行うものとする。為替変動リスクは乙が負担するものとする。
1. 乙が支払期日までに支払いを行わなかった場合、甲は当該未払い残高に対して年率_____％（または日本の商事法定利率のいずれか高い方）の遅延損害金を請求することができるものとする。

第8条（引渡条件）

1. 本製品の引渡しは、EXW日本（インコタームズ2020）の条件によるものとし、甲の指定する日本国内の指定場所において本製品を乙（または乙が手配する運送人）に引き渡した時点をもって引渡し完了とする。
1. EXW条件に基づき、指定場所での本製品の受取後の一切のリスクおよび費用（輸出許可取得費用、輸出通関費用、本邦外への輸送費用、輸入通関費用および輸入関税を含む）は乙の負担とするものとする。
1. 甲乙間で別途書面により合意した場合には、異なる引渡条件（FOB、CFRその他）を適用することができるものとする。

1. 所有権および本製品に関するリスクは、前項の引渡し完了時に乙に移転するものとする。
-

第9条（梱包および輸送）

1. 甲は、本製品を輸出に適した標準的な方法で梱包するものとする。
 1. 乙は、目的地における輸入に関するすべての要件（輸入規制、関税、登録その他の法的要件を含む）を自らの費用と責任において確認・遵守するものとする。
 1. 本製品は化学品であることから、乙はその輸送・保管に際して適用される国際輸送規制（IATA、IMDG等）および目的地国の規制を遵守するものとする。
-

第10条（検査・検収）

1. 乙は、本製品の引渡し後速やかに（遅くとも引渡し後10営業日以内に）本製品を検査するものとする。
 1. 乙は、本製品がTDSの仕様に適合しないと判断した場合には、前項の期間内に甲に対して書面により不適合の詳細を通知するものとする。所定期間内に通知がなされない場合、乙は本製品を受け入れたものとみなす。
 1. 乙が不適合を主張する場合、甲は第三者機関による検査を要求することができるものとする。当該検査の費用は、本製品の不適合が確認された場合は甲が、そうでない場合は乙が負担するものとする。
-

第11条（施工・使用）

1. 本製品の施工・使用はすべて乙の責任において行うものとする。甲は、TDSおよびアプリケーションガイダンスを提供するが、施工の成否については一切の責任を負わないものとする。
 1. 乙は、TDSに記載された施工方法・注意事項を遵守するものとする。
 1. 乙は、本製品の施工を行う者（乙の従業員または外注業者を含む）に対して、TDSおよび安全データシート（SDS）の内容を周知徹底するものとする。
 1. 乙は、本製品の最終使用者（エンドユーザー）に対して適切な安全情報および施工情報を提供することにつき、単独で責任を負うものとする。
-

第12条（保証）

1. 甲は、本製品が出荷時においてTDSに記載された仕様に適合することを保証する（以下「製品適合保証」という）。
1. **前項に規定する製品適合保証を除き、甲は本製品について、明示的か黙示的かを問わず、いかなる保証も行わない。** 特に、甲は以下について一切の保証を行わない。
 - (1) 特定の目的への適合性
 - (2) 乙または乙のエンドユーザーが期待する施工結果または性能
 - (3) 施工後の耐久性、効果の持続期間または外観
 - (4) 目的地国における法令遵守適合性または販売可能性
1. 乙は、本製品の施工結果が施工面の材質、施工方法、環境条件その他の要因によって変動する可能性があることを承知の上で本製品を購入するものとする。

第13条（責任の制限）

1. **いかなる場合においても、甲の乙に対する一切の損害賠償責任の総額は、当該請求の原因となったロットについて乙が実際に甲に支払った購入代金を超えないものとする。**
1. **甲は、いかなる場合においても、乙またはエンドユーザーに対して生じた逸失利益、機会損失、事業の中断による損害、間接損害、特別損害、付随的損害または結果的損害について、その原因（契約違反、不法行為、過失を含む）を問わず、一切の責任を負わないものとする。**
1. 前2項の責任制限は、甲の故意または重大な過失による損害については適用しない。
1. 乙は、本条に規定する責任の制限が本契約の重要な基礎をなすものであり、甲が当該制限なしには本製品をこの価格条件で販売しないことを了解した上で本契約を締結するものとする。

第14条（知的財産）

1. 本製品の処方、成分組成、製造プロセスおよび関連するノウハウは、甲（またはそのサプライヤー）の営業秘密であり、本契約の締結によって乙に対し、これらに関するいかなる知的財産権、使用权またはライセンスも付与されないものとする。
1. 乙は、本製品の処方に関する情報（甲またはNDAに基づいて知得した情報を含む）を用いて、特許出願その他の知的財産権の登録出願を行ってはならない。

1. 製品名「吉 -kichi-」その他の甲の商標、ブランド名、ロゴは甲に帰属するものとし、乙は甲の事前の書面による承諾なく当該商標等を使用することができないものとする。ただし、本製品の正当な流通・販売活動における使用は除く。

第15条（輸出規制）

乙は、本製品の輸入・使用に関する目的地国の法規制（輸入規制、化学品規制、建材規制等）の調査・遵守につき、単独で責任を負うものとする。乙は、該当する場合には輸出入に関連する適用法規（日本の外国為替及び外国貿易法を含む）を遵守するものとし、甲は輸出規制への対応について乙に合理的な協力を行うものとする。

第16条（不可抗力）

1. 天災、戦争、テロ、暴動、政府の行為または規制、パンデミック、輸送機関の大規模な障害、製造業者またはサプライヤーにおける予期せぬ生産停止その他の両当事者の合理的な制御が及ばない事由（以下「不可抗力事由」という）により、本契約上の義務の履行が不可能または著しく困難となった場合、当該事由の影響を受ける当事者は、義務の不履行について責任を負わないものとする。
1. 不可抗力事由が発生した当事者は、速やかに相手方に書面で通知し、合理的な代替手段を検討するものとする。
1. 不可抗力事由が継続して90日を超える場合、甲乙いずれの当事者も、書面による通知をもって本契約（または当該ロットに関する発注書）を解除することができるものとする。

第17条（契約期間および解除）

1. 本契約は、締結日から____年間有効とし、両当事者が書面により更新に合意した場合に延長されるものとする。
1. 甲は、以下のいずれかに該当する場合には、書面による通知をもって直ちに本契約を解除することができるものとする。
 - (1) 乙がNDAに違反した場合
 - (2) 乙が支払期日より30日以上支払いを遅延した場合
 - (3) 乙が本契約のその他の重要な条件に違反し、甲から是正要求を受けた後30日以内に是正しない場合

(4) 乙について、破産、会社更生、民事再生その他の倒産手続きが開始された場合、または乙が支払不能となった場合

1. 本契約が解除された場合においても、解除前に成立した個別の売買（確認済みの発注書に基づくもの）については、本契約の条件が引き続き適用されるものとする。

第18条（秘密保持）

1. 乙は、NDAに基づく秘密保持義務を本契約の有効期間中および終了後も継続して遵守するものとする。
1. 本契約の内容（価格、数量、取引条件を含む）は、甲の事前の書面による承諾なく第三者に開示してはならないものとする。

第19条（準拠法および紛争解決）

1. 本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとする。
1. **本契約に関して生じる一切の紛争であって、誠実な協議によって解決できないものは、国際商業会議所（ICC）仲裁規則に従い、シンガポールを仲裁地として、英語にて行われる仲裁によって最終的に解決されるものとする。仲裁人の数は1名とし、仲裁判断は最終的なものとして両当事者を拘束するものとする。**

[注記：V1の東京地裁専属管轄をICC仲裁に変更。UAE等の相手方に対して東京地裁判決の執行は実質困難なため。弁護士による最終確認を要する。]

第20条（一般条項）

1. **完全合意：** 本契約（NDAおよびTDSを含む別紙を含む）は、本製品の売買に関する両当事者間の完全な合意を構成し、それ以前の交渉または合意に優先するものとする。
1. **変更：** 本契約の変更は、両当事者の権限ある代表者が署名した書面によらなければ効力を有しないものとする。
1. **分離可能性：** 本契約のいずれかの条項が無効または執行不能と判断された場合、当該条項以外の条項は引き続き効力を有するものとする。
1. **権利不放弃：** 本契約上のいずれかの権利を行使しないことは、当該権利の放棄を意味しないものとする。

1. **譲渡禁止**： 乙は、甲の書面による事前承諾なく本契約上の権利または義務を第三者に譲渡することはできないものとする。
1. **言語**： 本契約は日本語を正文とし、英語版が作成される場合には参考訳とする。日本語版と英語版の間に齟齬がある場合は、日本語版が優先するものとする。

第21条（販売地域・独占権） ※V2新設

1. **非独占が原則**： 本契約は、原則として非独占的なものとする。甲は、乙の販売地域を含むいかなる地域においても、他の代理店、再販業者またはエージェントを任命する権利を留保するものとする。
1. **販売地域**： 乙は、甲が書面で指定する地域（以下「販売地域」という）においてのみ本製品を販売するものとする。乙は、甲の事前の書面による承諾なく、販売地域外において本製品を直接・間接的に販売し、または販売の勧誘を行ってはならない。
1. **独占権の取得**： 乙が販売地域における独占的販売権の付与を希望する場合、両当事者は誠実に別途書面による独占代理店契約を交渉するものとする。当該契約には、最低購入数量、販売目標、独占権の有効期間その他の条件を定めるものとする。本契約の締結は、いかなる独占的権利も付与するものではない。

別紙A：技術仕様書（TDS）

（本契約締結時または製品サンプル提供時に添付するものとする）

[TDSをここに添付または参照する]

署名欄

以上を証するため、両当事者は権限を有する代表者をして本契約書に署名させる。

売主（甲）：クラックス合同会社

〒124-0006 東京都葛飾区堀切8丁目24番12号

TEL：03-6662-5105 FAX：03-6662-4314

E-mail：yoshioka@e-crux.com

署名：

氏名：吉岡正彦

役職：代表

日付： ____年____月____日

買主（乙）： _____

署名：

氏名：

役職：

日付： ____年____月____日
